

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER - ES**

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 1/2013

DER-ES 302 – TÉCNICO SUPERIOR DE SUPORTE I

O trechos a seguir referem-se às questões 1, 2 e 3.

Presença Europeia

(...)

O Espírito Santo é o resultado de uma mistura, um encontro de raças que faz a sua história rica de tradição e costumes. A herança europeia está presente nas montanhas do interior do ES nas danças italianas, pomeranas, alemãs, holandesas e polonesas que resistem e renovam-se. Elas foram incorporadas à cultura ____1____ capixaba e suas apresentações são demonstrações de pura ____2____. Na culinária, uma variedade de pratos. Dos italianos, temos o ministroni, anholini, tortei, sopa, pavese, risoto, e a famosa polenta. Dos alemães, chucrutes, geleias, biscoitos caseiros, café colonial e o brot (pão caseiro). Nos municípios de Domingos Martins, Marechal Floriano, Pedra Azul e Santa Teresa municípios originários de colônias de ____3____ europeus, acontecem anualmente festivais que chegam a receber 30 mil pessoas, como a Festa da Polenta, em Venda Nova do ____3____, Festa do Vinho, em Santa Teresa, a do Morango, em Pedra Azul e a Sommerfest, em Domingos Martins.

(*Espírito Santo - um estado singular. Sandra Medeiros p.78*)

Santa Teresa e Domingos Martins serviram de berço para dois cientistas de renome nacional e internacional, ambos descendentes de ____3____ europeus: Augusto Ruschi e Roberto Kautsky. O primeiro destacou-se no estudo dos colibris. Foi biólogo pesquisador dedicado à luta ecológica, até a sua morte. O segundo, além de cientista ainda em atividade, estudioso das orquídeas e bromélias, é também fabricante de refrigerante detentor de uma fatia expressiva do mercado nacional. Outras personalidades descendentes de europeus destacam-se pelo seu empreendedorismo e dinâmica oferecida por sua ação na economia capixaba. Um deles é o ítalo-capixaba Camilo Cola, proprietário do Grupo Itapemirim líder no setor rodoviário no país, e Helmut Meyerfreuld alemão ex-proprietário da Fábrica de Chocolates Garoto, uma das três maiores fabricantes de chocolates do Hemisfério Sul. Destaca-se também O Grupo COIMEX pertencente à Família Coser, um dos maiores ____4____ de café do Brasil junto ao Grupo Tristão ...

(...)

“O Brasil, em particular, precisava de braços para movimentar suas riquezas, uma vez que seu sistema de produção escravista começava a ____5____. A proibição do ____6____ de escravos a partir de 1850, fez com que houvesse, na opinião dos proprietários de terras, uma escassez de mão-de-obra, o que poderia prejudicar a economia Nacional. A partir da chegada dos ____3____, no século XIX, o Espírito Santo ganha nova configuração geográfica. As barreiras naturais apresentadas, principalmente pela Mata Atlântica, serão rompidas e o interior, sobretudo o norte do Estado, até então intocado, recebeu novos habitantes.”

Disponível em: http://www.es.gov.br/EspiritoSanto/paginas/presenca_europeia.aspx

1. Assinale a alternativa que contém palavras retiradas do texto que são acentuadas pela mesma regra de acentuação.
 - A) está – café – país.
 - B) três – até – além.
 - C) colônias – orquídeas – líder.
 - D) biólogo – dinâmica – também.
2. Escreve-se como “descendentes”:
 - A) te__elagem.
 - B) e__esso.
 - C) fa__ínio.
 - D) sinta__e.
3. Nos trechos acima foram colocados números no lugar das palavras que se encontram nas alternativas abaixo. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços numerados.
 - A) 1. nobre – 2. tristeza – 3. emigrantes – 4. importadores – 5. fortalecer – 6. tráfego.
 - B) 1. ilustre – 2. festa – 3. emigrantes – 4. importadores – 5. enfraquecer – 6. – tráfico.
 - C) 1. democrática – 2. felicidade – 3. imigrantes – 4. exportadores – 5. prosperar – 6. tráfego.
 - D) 1. popular – 2. alegria – 3. imigrantes – 4. exportadores – 5. definir – 6. tráfico.

4. Complete as lacunas utilizando por que, por quê, porque, porquê.
- I- Não informaram o _____ de tanta confusão nos portões da escola.
II- _____ você chegou só agora?
III- Ainda não decidi _____ tecido levarei.
IV- Você não vem aqui _____?
- A) I. por que – II. Por quê – III. porque – IV. porquê
B) I. por quê – II. porque – III. porquê – IV. por que
C) I. porquê – II. Por que – III. por que – IV. por quê
D) I. porque – II. porquê – III. por quê – IV. por que
5. A regência verbal está incorreta na alternativa:
- A) Logo que o rapaz entrou todos repararam a sua roupa.
B) Os pais precisaram o local logo que avistaram o cãozinho.
C) Quero que se divirta bastante durante as férias.
D) As novas medidas visam ao bem-estar de todos.
6. Constitui “direito social” expressamente previsto na Constituição Federal:
- A) igualdade entre direitos e obrigações entre homens e mulheres.
B) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.
C) liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato.
D) inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
7. Relativamente ao tema da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, como tal prevista na Constituição Federal assinale a alternativa correta.
- A) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
B) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem são reguladas em lei ordinária.
C) A criação de Municípios deve ser feita através de lei federal, e depende de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade, apresentados e publicados na forma da lei
D) É vedado à União, aos Estados e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações contratuais, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público e a subvenção.
8. De acordo com as modalidades de licitação apresentadas pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos, (Lei 8666 de 1993), assinale a alternativa que corresponde ao respectivo enunciado legal.
- A) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
B) Pregão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
C) Convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
D) Tomada de Preços é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
9. Assinale a alternativa que contém um atributo do ato administrativo.
- A) Discricionariedade.
B) Competência.
C) Presunção de veracidade ou de legitimidade.
D) Formalidade.

10. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, dentre outras funções:
- A) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, incluindo-se as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões.
 - B) sustar, se atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
 - C) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em trinta dias a contar de seu recebimento.
 - D) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.
11. De acordo com as definições previstas na Lei de Licitações e de Contratos Administrativos (Lei 8666 de 1993), assinale a alternativa que corresponde ao respectivo enunciado legal.
- A) Empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total.
 - B) Execução indireta - a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios.
 - C) Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.
 - D) Compra - toda transferência de domínio de bens a terceiros.
12. De acordo com a Lei de Licitações e de Contratos Administrativos (Lei 8666 de 1993), assinale a alternativa que não indica um serviço técnico profissional especializado.
- A) Fornecimento de peças de máquinas de alta complexidade.
 - B) Pareceres, perícias e avaliações em geral.
 - C) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
 - D) Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias.
13. É inexigível a licitação:
- A) para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.
 - B) na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.
 - C) na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos.
 - D) nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.
14. No que diz respeito a modalidade de licitação denominada “pregão”, pode ser afirmado o que segue:
- A) É permitida a exigência de garantia de proposta.
 - B) É permitida a aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame.
 - C) É vedada a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades promotoras da modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação.
 - D) Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle.
15. No que diz respeito ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, pode se afirmar que:
- A) na execução indireta de obras e serviços de engenharia, não são se admite o regime da contratação integrada.
 - B) no caso de licitação para aquisição de bens, a administração pública não poderá indicar marca ou modelo.
 - C) fica impedido de licitar e contratar com as pessoas jurídicas de direito público interno, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações legais, o licitante que ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.
 - D) no caso de contratação por tarefa o instrumento convocatório deve conter anteprojeto de engenharia que contemple os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço.

16. De acordo com o estabelecido na Lei de Licitações e de Contratos Administrativos (Lei 8666 de 1993), constituem tipos de licitação, dentre outros:
- A) o concurso e a consulta.
 - B) o leilão e a pesquisa de preços.
 - C) o de melhor técnica e a de menor preço.
 - D) o pregão e a concorrência.
17. Quanto à destinação, os bens públicos se classificam em:
- A) bens indisponíveis por natureza, bens patrimoniais indisponíveis e bens afetados.
 - B) bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais.
 - C) bens federais, bens estaduais e bens municipais.
 - D) bens fungíveis, bens infungíveis e bens fora de comércio.
18. De acordo com expressa disposição do Decreto Estadual Nº 2458-R, de 04 de fevereiro de 2010, o qual dispõe sobre normas e procedimentos destinados às aquisições de bens e serviços comuns para licitações na modalidade pregão na forma eletrônica e revoga decretos, pode se afirmar que:
- A) o pregão deve ser utilizado, como regra, na forma presencial, salvo nos casos de comprovada inviabilidade ou quando a autoridade competente julgar conveniente que o pregão seja realizado na forma eletrônica.
 - B) cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
 - C) o uso da senha de acesso pelo licitante implica em sua responsabilidade solidária, juntamente com o órgão público promotor do certame, incluindo transações efetuadas, não cabendo ao provedor do sistema, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha.
 - D) a licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, aplica-se às contratações de obras de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral.
19. Incluem-se entre os bens dos Estados:
- A) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
 - B) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva.
 - C) as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União.
 - D) os terrenos de marinha e seus acrescidos.
20. De acordo com o disposto na Lei Estadual 9090 de 2008, o edital de credenciamento, que deve permitir a possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado, pessoa física ou jurídica, deve conter:
- A) permissão de pagamento de sobretaxa em relação à tabela adotada.
 - B) estabelecimento das hipóteses de credenciamento, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
 - C) manutenção de tabela de preços dos diversos serviços a serem prestados, dos critérios de reajustamento e das condições e prazos para o pagamento dos serviços.
 - D) impossibilidade de rescisão do ajuste, pelo credenciado, mediante notificação à Administração com a antecedência fixada no termo.
21. De acordo com o disposto no Decreto-Lei n. 3365 de 21 de junho de 1941, o qual dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, pode ser afirmado que:
- A) a desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária, quando de sua utilização não resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo.
 - B) os bens do domínio da União, dos Estados e dos Municípios, poderão ser desapropriados por quaisquer entes federativos mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa.
 - C) é permitida a desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização, por decreto do Presidente da República.
 - D) a desapropriação pode abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço.
22. Para fins de desapropriação, não se considera caso de utilidade pública:
- A) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves.
 - B) o socorro público em caso de calamidade.
 - C) a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens móveis integrantes do patrimônio privado.
 - D) o funcionamento dos meios de transporte coletivo.

23. A respeito da desapropriação-sanção, para fins de política urbana, pode ser afirmado que:
- A) a indenização deve ser prévia, justa e paga em dinheiro.
 - B) a indenização deve ser ulterior, justa e paga em títulos da dívida agrária.
 - C) a indenização deve ser posterior, justa e paga em dinheiro.
 - D) a indenização deve ser prévia, justa e paga em títulos da dívida pública.
24. Assinale a alternativa correta que prevê exata correspondência do enunciado com sua a respectiva classificação junto ao tema dos agentes públicos.
- A) Agentes Honoríficos: São cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar transitoriamente serviços públicos relevantes ao Estado, como jurado, mesário eleitoral, comissário de menores, presidente de comissão de estudo ou julgamento. Não são funcionários públicos, embora exerçam função pública temporária, e nesse tempo estão sujeitos à hierarquia e disciplina do órgão a que estão servindo, podendo receber um pró-labore.
 - B) Agentes administrativos: São os componentes do Primeiro Escalão do Governo, investidos nos cargos ou funções, por nomeação ou eleição. Não são servidores públicos. Não estão sujeitos ao regime jurídico único, instituído pela CF de 1988. Exercem funções governamentais. Elaboram normas legais. Conduzem os negócios públicos. Decidem e atuam com independência nos assuntos de sua competência. Estão a salvo de responsabilidade civil por eventuais erros de atuação, a menos que tenham agido com culpa grosseira, má – fé ou abuso de poder.
 - C) Agentes Políticos: São todos os que se vinculam ao Estado ou às suas entidades autárquicas e fundacionais, mediante relação profissional. São sujeitos à hierarquia e ao regime jurídico único da entidade a que servem. São investidos a título de emprego com remuneração pecuniária, por nomeação, e excepcionalmente por contrato de trabalho ou credenciamento. Seus encargos são de natureza profissional. São servidores públicos. Suas atribuições públicas são de chefia, planejamento, assessoramento ou execução, no âmbito de suas habilitações profissionais, postas a serviço da Administração Pública.
 - D) Funcionários Públicos: São os concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, serventuários de ofício, cartórios, leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos, e outras pessoas que recebem delegação para prática de alguma atividade estatal ou de interesse coletivo. São responsáveis por danos que nessa condição causem a terceiros. São particulares que recebem essa incumbência.
25. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, dentre outras, na seguinte hipótese:
- A) a de um cargo técnico com outro científico.
 - B) a de um cargo de professor com outro de militar.
 - C) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
 - D) a de dois cargos técnicos ou de dois cargos científicos.
26. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
- A) investido no mandato de Prefeito, poderá ser afastado do cargo, ou optar por acumular as funções, desde que exista compatibilidade de horários.
 - B) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
 - C) investido no mandato de Senador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
 - D) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se estivesse fora do exercício.
27. Constitui requisito para nomeação de Ministro do Tribunal de Contas, dentre outros:
- A) mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de idade.
 - B) mais de cinco anos de exercício de função que exija os conhecimentos para o exercício do cargo.
 - C) notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública.
 - D) mais de cinco anos de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos para o exercício do cargo.
28. Compete privativamente ao Presidente da República:
- A) dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
 - B) avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.
 - C) autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 - D) dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

29. Compete ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, dentre outras atribuições:
- A) processar e julgar as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.
 - B) processar e julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro.
 - C) o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.
 - D) processar e julgar o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.
30. Apresenta-se como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, dentre outros:
- A) o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado semestralmente, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
 - B) o alistamento ambiental.
 - C) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.
 - D) a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, tais como as reservas indígenas.
31. Em conformidade com o disposto na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, a qual dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, assinale a alternativa correta em que o enunciado legal corresponde exatamente ao previsto na norma que tutela o meio ambiente natural.
- A) Restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado.
 - B) Área de Preservação Permanente - APP: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.
 - C) Manejo sustentável: substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana.
 - D) Área rural consolidada: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
32. As atividades executivas de inspeção, auditoria, acompanhamento e monitoramento, relacionadas ao conjunto de funções atribuídos constitucionalmente ao Tribunal de Contas, fazem parte integrante de sua:
- A) função julgadora.
 - B) função fiscalizadora.
 - C) função pública.
 - D) função consultiva.
33. Constitui expressa disposição da Constituição Federal concernente à tutela do meio ambiente:
- A) As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em decreto, sem o que não poderão ser instaladas.
 - B) São disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 - C) As condutas consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
 - D) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
34. Após a celebração de um contrato de obra pública com determinado Município, tendo por escopo a edificação de um viaduto, a empresa construtora fica impedida de iniciar os trabalhos, em razão da não disponibilização do local da obra por parte do órgão público competente; em face de tal circunstância, a empresa contratada postula em juízo a rescisão contratual, alegando o advento de uma causa justificadora da inexecução do contrato, abaixo identificada como sendo:
- A) caso fortuito.
 - B) fato do príncipe.
 - C) fato da administração.
 - D) interferência imprevista.

35. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
- A) impossibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.
 - B) deixem de transferir responsabilidades a terceiros.
 - C) determinem a utilização facultativa de arbitragem.
 - D) obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor.
36. Relativamente ao tema da intervenção do Estado na propriedade, complete a lacuna abaixo com a alternativa correta.
- “_____ é toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar social”.
- A) Servidão administrativa
 - B) Ocupação temporária
 - C) Limitação administrativa
 - D) Requisição administrativa
37. Relativamente ao tema do Orçamento, a Constituição Federal não veda:
- A) a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.
 - B) a concessão ou utilização de créditos limitados.
 - C) a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.
 - D) o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual.
38. Sobre o tema “Responsabilidade Subsidiária Trabalhista”, assinale a alternativa correta.
- A) Diferentemente da responsabilidade solidária, na responsabilidade subsidiária a obrigação não é compartilhada entre dois ou mais devedores. Há apenas um devedor principal; contudo, na hipótese do não cumprimento da obrigação por parte deste, outro sujeito responderá subsidiariamente pela obrigação.
 - B) Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, subsidiariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
 - C) Nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, não cabendo, todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro.
 - D) O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade solidária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. A respeito da jornada de trabalho, assim dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho:
39. A respeito da jornada de trabalho, assim dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho:
- A) a duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não deve exceder a 12 (doze) horas diárias.
 - B) o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, deve ser computado na jornada de trabalho, como regra.
 - C) a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.
 - D) considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a trinta e cinco horas semanais
40. No que diz respeito ao direito às férias, assim dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho:
- A) 20 (vinte) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 12 (doze) faltas.
 - B) 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 10 (dez) a 20 (vinte) faltas.
 - C) 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) faltas.
 - D) 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes.

41. Relativamente ao tema da remuneração, assinale a alternativa correta.

- A) Os vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço,
- B) Incluem-se nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que excedam de 30% (trinta por cento) do salário percebido pelo empregado.
- C) Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador.
- D) A assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde, são considerados salário do empregado.

42. Complete a lacuna abaixo com a alternativa correta.

“_____ é a atividade da Administração Pública que se expressa por meio de atos normativos ou concretos, com fundamento na supremacia geral e, na forma da lei, de condicionar a liberdade e a propriedade dos indivíduos mediante ações fiscalizadoras, preventivas e repressivas, impondo aos administrados comportamentos compatíveis com os interesses sociais sedimentados no sistema normativo”.

- A) Poder Regulamentar
- B) Poder Disciplinar
- C) Poder Discricionário
- D) Poder de Polícia

43. Relativamente ao tema da classificação dos serviços públicos, assinale a alternativa correta.

- A) Serviço de fruição geral (*uti universi*): é o serviço remunerado por tributos, não possuindo, portanto, usuários definidos. A doutrina entende que esta espécie de serviço não é passível de corte, suspensão, má-prestação ou interrupção.
- B) Serviço próprios de Estado: são os serviços públicos entendidos essenciais, indispensáveis à própria sobrevivência do homem, sendo que, por isto mesmo, não admitem delegação ou outorga. A doutrina também os denomina de serviços pró-comunidade (ex.: polícia, saúde).
- C) Serviço de produção: produz renda para aquele que o presta, nos termos do que estabelecido no artigo 173 da Constituição Federal de 1988. Referida remuneração decorre de tarifa ou preço público. O Estado presta o serviço industrial de forma subsidiária e estratégica
- D) Serviços de utilidade pública: são aqueles que se relacionam intimamente com as atribuições do Poder Público (Ex.: segurança, polícia, higiene e saúde públicas etc.) e para a execução dos quais a Administração usa da sua supremacia sobre os administrados. Não podem ser delegados a particulares. Tais serviços, por sua essencialidade, geralmente são gratuitos ou de baixa remuneração.

44. Depende de lei prévia que autorize a sua criação:

- A) Autarquia.
- B) Agência Reguladora.
- C) Empresa Pública.
- D) Associação Pública.

45. De acordo com a disciplina legal incidente na temática da Ação Civil Pública, pode se afirmar que:

- A) o Município possui, em sede de Ação Civil Pública, legitimidade para a propositura da ação principal e da ação cautelar.
- B) a ação civil não poderá ter por objeto a condenação em dinheiro, mas somente o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.
- C) para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 30 (trinta) dias.
- D) se o órgão do Ministério Público se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, deverá requerer ao juiz competente o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas.

46. Conceder-se-á mandado de segurança quando se tratar:

- A) de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
- B) de proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas data”, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
- C) de tutelar direito preciso e determinado, ainda que coberto por “habeas corpus”, sempre que, irregularmente, qualquer pessoa sofrer violação ou houver temor de sofrê-la por parte de autoridade, de categoria específica e com funções de natureza pública.
- D) de decisão judicial transitada em julgado.

47. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações:

- A) que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre bens móveis de um ou de ambos os cônjuges.
- B) resultantes de fatos que digam respeito a ambos os cônjuges individualmente considerados.
- C) fundadas em dívidas contraídas pelo marido a bem da família, mas cuja execução tenha de recair sobre o produto do trabalho da mulher ou os seus bens reservados.
- D) que versem sobre direitos reais mobiliários.

48. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

- A) o espólio, pelo gestor.
- B) a herança jacente ou vacante, pelo inventariante.
- C) as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os designando, por seus diretores.
- D) a massa falida, pelo seu procurador.

49. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

- A) deduzir pretensão ou defesa contra fato controverso.
- B) provocar incidentes manifestamente fundados.
- C) opuser resistência justificada ao andamento do processo.
- D) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

50. Inclui-se entre os deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:

- A) não produzir provas, nem praticar atos ulteriores à declaração ou defesa do direito.
- B) expor os fatos em juízo conforme o seu entendimento.
- C) não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento.
- D) cumprir com relativização os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.

QUESTÕES DISCURSIVAS:

- 1) Cite quais são os princípios aplicáveis aos serviços públicos, comentando seu significado e alcance.
- 2) No que diz respeito ao setor de infraestrutura rodoviária do Estado do Espírito Santo, estabeleça as necessárias distinções e defina o significado das seguintes expressões:
 - Relação Descritiva da Rede Rodoviária Estadual.
 - Rede Rodoviária Estadual.
 - Acessos da Rede Rodoviária Estadual.
 - Rede Rodoviária Estadual Concedida.
 - Rede Rodoviária Estadual Coincidente com Rede Rodoviária Federal.

OBS.: As respostas às questões discursivas formuladas deverão ser respondidas exclusivamente nas folhas destinadas a essa finalidade, não havendo folhas para rascunho ou para uso de informações adicionais.